

1521368-20.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254694/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 27490011 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2254694 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE DOMINGOS MACHADO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521368-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521368-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254694/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 27490011 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2254694 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE DOMINGOS MACHADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

FILIPPE DOMINGOS MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 16 de setembro de 2022, por volta de 21h, na Rua Desembargador Bandeira de Mello, altura do n. 232, Santo Amaro, nesta cidade e comarca, vendia, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em, ao todo, 71 porções de cocaína e 24 porções de crack (pesando ao todo 38,65g) e 16 porções de maconha (pesando 53,7g) (fls. 49/52).

Recebida a denúncia (fls. 56), foi o réu citado (fls. 87). Apresentou resposta à acusação (em audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de três testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública pleiteou a atenuação da pena pela confissão espontânea, a aplicação do disposto pelo parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, e a imposição de regime prisional diverso do fechado, permitindo-se o recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 07), auto de constatação (fls. 22/25) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 67/69).

O réu calou na fase policial (fls. 10).

Em juízo, Filipe confessou o delito. Desempregado, em situação de rua e viciado em drogas, acabou contraindo uma dívida com traficantes. Assim, acabou sendo obrigado a vender drogas para quitá-la. Os policiais militares autuantes realmente o detiveram quando vendia drogas (que escondia debaixo do banco da praça) ao usuário Diego.

Diego Meiras Pereira alegou reconheceu o acusado em juízo, distinguindo-o de figurantes com ele perfilhados. Narrou que, na data do fato, foi detido logo após entregar dinheiro a Filipe para a compra de maconha. Debaixo de um banco os policiais militares encontraram um pacote de drogas.

O policial militar Lucas Proença Batista informou ter avistado o réu entregando um objeto a um indivíduo em uma praça. Assim, resolveu abordá-los. Em poder de Filipe apreendeu algumas porções de droga. Debaixo do banco onde ele estava encontrou uma pochete com porções de crack, cocaína e maconha. Quando entrevistado, o acusado assumiu a propriedade das drogas.

O PM João Vitor Viana Machado confirmou o depoimento do parceiro de farda. Assistiu à distância quando o acusado entregou um objeto suspeito a um rapaz que se encontrava próximo. Por isso, realizaram a abordagem. Dentro daquela sacola foram encontradas diversas porções de drogas. O acusado acabou confessando o tráfico quando entrevistado. Um dos outros dois indivíduos que também foram abordados disse que comprava drogas com o réu, enquanto o outro permaneceu calado.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

O réu admitiu cabalmente o crime sob o crivo do contraditório.

E a confissão encontrou respaldo nos depoimentos dos policiais militares Lucas e

João Victor, que prestaram depoimentos coesos, firmes e coerentes. Presenciaram quando o acusado entregou uma porção de droga ao usuário Diego e efetuaram a apreensão das diversas porções de maconha, cocaína e crack descritas na denúncia junto ao acusado.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

Além da confissão e os depoimentos dos policiais autuantes, o conjunto probatório foi reforçado sobremaneira pelo depoimento do usuário Diego, que confirmou ter comparecido ao local do fato para comprar uma porção de maconha do acusado.

Frente provas de tamanho jaez, é inafastável a responsabilização criminal.

Passa-se à fixação das penas.

Não há circunstâncias desfavoráveis ao réu. Estabelece-se sua pena-base, no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Filipe é reincidente específico (condenação por tráfico da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos-SP, autos nº 0001281-79.2016.8.26.0535 – fls. 26/30). Todavia, como confessou o delito, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)''

Essa tese foi registrada no sistema de repetitivos com o Tema 585 e será determinante à solução de processos idênticos, de sorte que caberá recurso ao Superior Tribunal de Justiça apenas quando a decisão de segunda instância for contrária ao entendimento firmado.

Dispõe o Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a

atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Não é caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 diante da comprovada reincidência.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

Em se tratando de réu reincidente específico, impõe-se o regime prisional fechado.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar FILIPE DOMINGOS MACHADO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o direito de interpor apelo em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Decreta-se a perda dos valores custodiados, comunicando-se.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA